



Référentiel de Paye



201384

**Prime au brevet d'invention ou prime d'intéressement
aux produits tirés de l'invention**

1. Identification

Validation BARRI

Code BJ	201384
Libellé bulletin de Paie	PR.INVENTION/ INT. BREVET
Code PAY	1384
Libellé réglementaire	Prime au brevet d'invention ou prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention
Référence	201384
Libellé complémentaire	
Entité Ministère Direction	MI280 - Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace
Chapitre RdP	Indemnitaire
Date d'entrée en vigueur de l'indemnité	04/10/1996
Date d'abrogation de l'indemnité	
Date de début de validité de la fiche	01/01/2024
Date de fin de validité de la fiche	

2. Références juridiques

Libellé du texte	Article	NOR
Code de la propriété intellectuelle	R611-14 - R611-14-1	
Arrêté du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d'invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention		MENF0501379A

3. Conditions d'attribution

3.1 Populations

3.1.1 Populations éligibles

N - Contractuel de droit public
T - Titulaire

3.2 Conditions d'attribution liée au corps, grade, emploi fonctionnel

Néant

3.3 Condition d'attribution liée au poste ou à l'affectation (géo ou adm)

Relever de l'administration de l'Etat ou de ses établissements publics
--

3.4 Conditions liées aux activités autres que principales (sujétions, activités ou vacations)

Néant

3.5 Autres conditions

Etre auteur d'une invention et en faire immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique référente.

La rémunération supplémentaire est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention.

Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel.

Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.

Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.

Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité.

3.6 Conditions d'exclusion

Néant

4. Incompatibilités

Commentaire

Néant

5. Modalités de liquidation

1 - PRIME D'INTERESSEMENT AUX BREVETS

5.1 Expression métier

La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci pour l'année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs.

La prime due à chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus.

Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.

En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année civile du décès.

5.2 Plancher / Plafond

Type de contrôle	Descriptif du contrôle
Contrôle sur Plafond	La prime est limitée au montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.

5.3 Périodicité de versement

Type de périodicité	Commentaire
Annuelle	La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année

5.4 Modalités de revalorisation

Type de revalorisation	Commentaire
Autres	Pas de revalorisation

5.5 Attribution individuelle liée à la manière de servir

Type	Commentaire
NON	

2 - PRIME AUX BREVET D'INVENTION

5.1 Expression métier

La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé à 3 000 euros. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention.

Le droit au versement de la première tranche est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.

En cas de décès de l'agent, la prime au brevet d'invention est versée jusqu'au terme de l'année civile du décès.

5.2 Plancher / Plafond

Type de contrôle	Descriptif du contrôle
Contrôle sur Plafond	Le versement de la première tranche représente 20 % du montant de la prime

5.3 Périodicité de versement

Type de périodicité	Commentaire
Autre Périodicité	Prime versée en deux tranches

5.4 Modalités de revalorisation

Type de revalorisation	Commentaire
Arrêté	

5.5 Attribution individuelle liée à la manière de servir

Type	Commentaire
NON	

6. PAY**6.1 Information PAY : NEANT****6.2 Description du mouvement**

Indemnité versée par mouvement 22. Les rappels au-delà de 35 mois sont à codifier par mouvement 20 dans la limite des prescriptions en vigueur

Code indemnité	N°ordre	Date d'effet	Code paiement	Code taux	Donnée A	Donnée B	Type paiement
1384	00	01MMAAAA	1 ou 2				2
Prime au brevet d'invention ou prime d'intéressement aux produits	A titre indicatif		1 Payer 2 Ne pas payer			Plafond du montant précalculé en centime d'euros	Elément non permanent

6.3 ICA - Famille : NEANT**6.4 Autres informations**

Elément soumis à l'impôt sur le revenu	Oui
Elément soumis à précompte Service Non Fait	Non
Elément soumis à précompte Jour de carence	Non
Elément saisissable	Oui